

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 5 safar 1420 - 21 mai 1999

142^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 99-1017 du 10 mai 1999, modifiant le décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le régime de rémunération du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques..... 746

Décret n° 99-1036 du 17 mai 1999, complétant le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives 747

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune 748

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 99-999 du 10 mai 1999, portant attribution de la médaille du travail..... 748

Décret n° 99-1000 du 10 mai 1999, portant attribution de la médaille du travail..... 748

Ministère des Finances

Décret n° 99-1018 du 10 mai 1999, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des levures vivantes séchées..... 748

Décret n° 99-1019 du 10 mai 1999, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des boîtes métalliques, des sacs aseptiques en plastique et des fonds de boîtes en fer blanc..... 749

Décret n° 99-1020 du 10 mai 1999, portant suspension des droits de douane dus à l'importation de la mélasse de betterave à sucre..... 749

Décret n° 99-1021 du 10 mai 1999, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de la luzerne séchée..... 749

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 99-1022 du 10 mai 1999, portant rectificatif du décret n° 85-913 du 1er juillet 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'un immeuble sis à Bourgel route de La Marsa et nécessaire à la construction d'un canal de refoulement des eaux usées de Montplaisir..... 749

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 99-1023 du 10 mai 1999, fixant le régime des inscriptions, des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur délivré par l'école polytechnique de Tunisie.....	750
Décret n° 99-1024 du 10 mai 1999, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	751
Nomination du doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse.....	751
Nomination du doyen de la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles.....	752
Nomination du doyen de la faculté des lettres à Manouba	752
Nomination du doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.....	752
Nomination du doyen de la faculté des sciences de Monastir.....	752
Nomination du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse..	752
Nomination du doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.....	752
Nomination du doyen de la faculté des sciences de Bizerte.....	752
Nomination du doyen de la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.....	752

Ministère des Communications

Décret n° 99-1034 du 10 mai 1999, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.....	752
---	-----

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-1017 du 10 mai 1999, modifiant le décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le régime de rémunération du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-187 du 11 février 1988, tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 74-1109, du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-580 du 17 juin 1983,

Vu le décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à l'institution d'une indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit des personnels chargés du traitement

automatique de l'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1291 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le régime de rémunération du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques et notamment son article 6,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 6 du décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le régime de rémunération applicable aux personnels du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Art. 6. - (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, et à titre transitoire et jusqu'à extinction des grades d'analyste principal et de mécanographe, les agents appartenant à ces deux grades continuent à bénéficier, outre du traitement de base, des éléments de rémunération suivants :

Grades	Montant Mensuel			En dinars Montant Annuel
	Indemnité du traitement automatique de l'informatique	Indemnité Kilométrique	indemnité de logement	prime de rendement
- Analyste Principal	394,500	39	35	de 0 à 840
- Mécanographe	193,750	17,250	-	de 0 à 400

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1036 du 17 mai 1999, complétant le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu la loi 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n°85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 91-397 du 18 mars 1991, portant la mission et l'organisation de l'institut supérieur de la documentation de Tunis ainsi que le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en bibliothéconomie, documentation et archivistique audit institut,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions

d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article. premier. - Sont ajoutés aux dispositions transitoires mentionnées au titre VII du décret n° 99-675 du 29 mars 1999 susvisé, l'article 27 (bis) et l'article 27 (ter) libellés ainsi qu'il suit :

Art. 27. (bis) - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gestionnaires de documents et d'archives peuvent être recrutés dans un délai maximum de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent décret par voie de concours externe sur épreuves, sur titre ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en bibliothéconomie, documentation et archivistique ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours susvisé.

Art. 27. (ter) - Par dérogation aux dispositions de l'article 20 du présent décret, les gestionnaires adjoints de documents et d'archives peuvent être recrutés dans un délai maximum de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent décret par voie de concours externe sur épreuves, sur titre ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire en bibliothéconomie, documentation et archivistique ou d'un diplôme équivalent sanctionnant des études universitaires d'une durée de deux ans au moins et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours susvisé.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 99-1038 du 15 mai 1999.

Monsieur Jemaï Dridi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Radès.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 99-999 du 10 mai 1999, portant attribution de la médaille du travail.

Le Président de la République,

Vu le code des décorations, promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 et notamment ses articles 39 à 55,

Décète :

Article premier. - La médaille du travail échelon exceptionnel "or" est attribuée aux travailleurs bénéficiaires du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1998 et dont les noms figurent sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des travailleurs bénéficiaires de la médaille du travail échelon exceptionnel "or"

- Béchir Hechmi : ministère de l'éducation, direction régionale de l'enseignement de Gabès

- Fatma Zohra Ben Ameer épouse Jebali : ministère de la formation professionnelle et de l'emploi - centre de la jeune fille rurale de Mezez El Bab.

- Narjès Kastalli épouse Lassoued : ministère de l'agriculture, institut national des recherches agronomiques.

- Mahmoud Dghaies : ministère de l'agriculture, institut national des recherches agronomiques.

- Younès Tounsi : la STEG, la centrale thermique de Ghannouch gouvernorat de Gabès.

- Fethi Karrou : groupe chimique tunisien, usine de M'dhilla, gouvernorat de Gafsa.

- Ameer Achour : société de teinture sur fil à Kairouan, gouvernorat de Kairouan.

- Messaoud Charfi : société nationale de cellulose à Kasserine gouvernorat de Kasserine.

- Mohsen Njah : société tunisienne de fabrication de peinture "SOTUFAP-FLEURTEX, gouvernorat de Sfax.

- Chedhly Dhaoui épouse Bargaoui : association tunisienne des villages d'enfants "SOS" à Siliana, gouvernorat de Siliana.

- Magtoub M'hedhbi : société des ciments d'Enfidha gouvernorat de Sousse.

- Mohamed Najib Meddini : société industrielle de carrosserie automobile et matériel élévateur (SICAME), gouvernorat de Tunis.

- Chedhly Razgallah : caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, gouvernorat de Tunis.

Décret n° 99-1000 du 10 mai 1999, portant attribution de la médaille du travail.

Le Président de la République,

Vu le code des décorations, promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 et notamment ses articles 39 à 55,

Décète :

Article premier. - La médaille du travail échelon exceptionnel "or" est attribuée aux personnes dont les noms suivent :

- Mustapha Médini : secrétaire général de l'union régionale du travail de l'Ariana

- Abdellatif Hamrouni : secrétaire général de la fédération générale des travaux publics

- Abdelaziz Zouari : secrétaire général de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques

- Salah Brouer : secrétaire général du syndicat général de la formation professionnelle et de l'emploi

- Houria Skandrani : chef du bureau national de la femme travailleuse.

Art. 2. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-1018 du 10 mai 1999, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des levures vivantes séchées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999 et notamment son article 75,

Vu le décret n° 99-10 du 4 janvier 1999, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des levures vivantes séchées relevant du numéro 21021031.0, du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 200 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 3. - Les ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1019 du 10 mai 1999, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des boîtes métalliques, des sacs aseptiques en plastique et des fonds de boîtes en fer blanc.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée ou complétée par le textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 98-111 du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999 et notamment son article 75,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane dus sur 93,5 millions de boîtes métalliques présentées avec leurs fonds, 111.000 sacs aseptiques en plastique et 25 millions de fonds de boîtes en fer blanc relevant respectivement des numéros 73102111.0, 39232100.9 et 73269091.2 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services compétents du ministère de l'industrie.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 3. - Les ministre des finances, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1020 du 10 mai 1999, portant suspension des droits de douane dus à l'importation de la mélasse de betterave à sucre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée ou complétée par le textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999 et notamment son article 75,

Vu le décret n° 99-10 du 4 janvier 1999, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation de la mélasse de betterave à sucre relevant du numéro de position 17.03, du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 8000 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1021 du 10 mai 1999, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de la luzerne séchée.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane telle que modifiée ou complétée par le textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis de ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur la luzerne séchée relevant du numéro 12141000.0 du tarif des droits de douane et importée par les personnes autorisées par les services compétents du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite d'un contingent global de 40.000 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 3. - Les ministre des finances, du commerce, et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 99-1022 du 10 mai 1999, portant rectificatif du décret n° 85-913 du 1er juillet 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'un immeuble sis à Bourgel route de La Marsa et nécessaire à la construction d'un canal de refoulement des eaux usées de Montplaisir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 85-913 du 1er juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'un immeuble sis à Bourgel route de La Marsa et nécessaire à la construction d'un canal de refoulement des eaux usées de Montplaisir,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Sont rectifiées les indications énoncées au tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 85-913 du 1er juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'un immeuble sis à Bourgel route de La Marsa et nécessaire à la construction d'un canal de refoulement des eaux usées de Montplaisir, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après, et au plan joint au présent décret :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Nom de la propriétaire
04	20004 Tunis	route de La Marsa Bourgel Tunis	Terre nue	1h04a20ca	5a69ca	la société AUTOTRACTOR

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 99-1023 du 10 mai 1999, fixant le régime des inscriptions, des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur délivré par l'école polytechnique de Tunisie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi n° 91-42 du 26 juin 1991, portant création de l'école polytechnique de Tunisie et notamment son article 4,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 92-1476 du 15 août 1992, portant organisation administrative et financière de l'école polytechnique de Tunisie, tel que complété par le décret n° 94-2627 du 26 décembre 1994,

Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le régime des inscriptions, des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur délivré par l'école polytechnique de Tunisie.

TITRE PREMIER

Du régime des inscriptions et des études

Art. 2. - L'admission à l'école polytechnique de Tunisie se fait par la voie des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs prévus par le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994 susvisé.

Art. 3. - L'inscription à l'école polytechnique de Tunisie est annuelle. L'étudiant inscrit reçoit la dénomination d'élève ingénieur. Il est astreint au port d'une tenue distinctive lors des cérémonies officielles selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - La durée de formation d'ingénieurs à l'école polytechnique de Tunisie est de trois années sanctionnées par l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Ledit diplôme est délivré dans les conditions prévues par le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.

Art. 5. - Le cycle de formation d'ingénieurs à l'école polytechnique de Tunisie comporte des enseignements communs d'une durée minimale de cinq trimestres et des enseignements optionnels d'une durée minimale de deux trimestres.

Les études sont organisées en modules ou en groupes de modules obligatoires ou au choix de l'élève ingénieur dont le programme est fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

Un module au choix peut ne pas être assuré si le nombre d'élèves ingénieurs ayant opté pour cet enseignement est jugé insuffisant par le directeur de l'école.

Les études comprennent en outre :

- deux stages linguistiques,
- des voyages d'étude dans des sites industriels et d'activité socio-économiques en Tunisie ou à l'étranger,
- deux stages professionnels dans des organismes publics ou privés, en Tunisie ou à l'étranger,
- un projet de fin d'études à caractère professionnel.

Art. 6. - L'élève ingénieur est tenu de satisfaire durant sa scolarité aux exigences de niveau, dans au moins deux langues vivantes, telles que précisées par l'arrêté prévu par l'article 9 du présent décret.

Art. 7. - L'assiduité à toutes les activités assurées dans le cadre du cycle de formation de l'élève ingénieur est obligatoire y compris les conférences, les séminaires et les activités sportives.

Art. 8. - Le redoublement n'est autorisé qu'une seule fois au cours du cycle de formation d'ingénieurs à l'école polytechnique de Tunisie.

Art. 9. - Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école polytechnique de Tunisie et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe la nature, le nombre et la forme des modules prévus à l'article 5 du présent décret, le nombre d'heures d'enseignements, les modalités d'évaluation des connaissances et les coefficients des épreuves, les niveaux requis dans les langues vivantes, le volume horaire global pour chaque année, la durée des stages et des voyages d'étude et leurs modalités d'évaluation, les conditions de passage d'une année à l'autre, les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent, les modalités d'évaluation du projet de fin d'études.

Ledit arrêté fixe les modules qui peuvent faire l'objet d'un crédit pour la passage d'une année d'études à une autre.

TITRE II

Du régime des examens

Art. 10. - L'acquisition des connaissances par les élèves ingénieurs est évaluée par un système de contrôle continu et d'examens à passer en deux sessions, une session principale et une session de rattrapage selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.

Les résultats obtenus sont appréciés à la fin de chaque trimestre par un conseil de classe réunissant les enseignants, responsables ou intervenants dans les modules, de la classe considérée et présidé par le directeur de l'école. Le conseil de classe se réunit sur convocation de son président et en présence d'au moins la moitié de ses membres. A défaut de ce quorum, il est procédé à une autre réunion qui se tient valablement quel que soit le nombre des présents dans un délai de cinq jours. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire général de l'école assure le secrétariat des conseils de classes.

Art. 11. - Un conseil de classe annuel peut prononcer l'une des décisions suivantes :

- 1/ le passage en classe supérieure,
- 2/ le passage en classe supérieure avec crédit,
- 3/ le redoublement,
- 4/ la prolongation de scolarité,
- 5/ l'obtention du diplôme national d'ingénieur,
- 6/ l'exclusion pour insuffisance de résultats scolaires.

Art. 12. - Le diplôme d'ingénieur est délivré aux élèves ingénieurs de troisième année remplissant les conditions suivantes :

- avoir validé les enseignements de troisième année,
- avoir validé tous les crédits éventuels,
- avoir satisfait aux exigences de niveau dans, au moins, deux langues vivantes étrangères,
- avoir validé tous les stages requis,
- avoir réalisé et soutenu avec succès un projet de fin d'études devant un jury dont la composition est fixée par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur prévus à l'article 9 du présent décret.

Le conseil de classe annuel peut décider une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois, dans le cas où une, deux ou la totalité des trois dernières conditions susmentionnées ne sont pas remplies.

Art. 13. - Il est établi un classement de chaque promotion d'ingénieurs diplômés de l'école polytechnique de Tunisie selon des modalités qui seront fixées par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur prévu à l'article 9 du présent décret.

Art. 14. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1024 du 10 mai 1999, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour la gestion 1969, et notamment son article 21,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 78-673 du 22 juillet 1978, modifiant l'organisation de l'enseignement à l'institut Bourguiba des langues vivantes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-518 du 1er mars 1993,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 96-439 du 11 mars 1996, fixant le régime des études et des examens relatif à l'enseignement des langues vivantes au public, la participation financière des bénéficiaires ainsi que les modalités de rémunération du personnel d'enseignement et administratif participant audit enseignement auprès de l'institut Bourguiba des langues vivantes,

Vu l'avis du ministre des finances,

Conformément à l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est créé l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche suivant :

- institut supérieur des langues de Tunis.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, sous réserve de l'article 7 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

Art. 2. - Le personnel administratif, technique et d'enseignement relevant de l'institut Bourguiba des langues vivantes et affecté à la section de formation des étudiants sera muté à l'institut supérieur des langues vivantes.

Le personnel administratif, technique et d'enseignement chargé de l'enseignement des langues vivantes au public est maintenu dans l'institut Bourguiba des langues vivantes.

Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1025 du 10 mai 1999.

Monsieur Mongi Tarchouna, maître de conférence, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse à compter du 1er mai 1999.

Par décret n° 99-1026 du 10 mai 1999.

Monsieur Chedly Touibi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles à compter du 1er mai 1999.

Par décret n° 99-1027 du 10 mai 1999.

Monsieur Mohamed Ali Drissa, maître de conférence, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des lettres à Manouba à compter du 1er mai 1999.

Par décret n° 99-1028 du 10 mai 1999.

Monsieur Mohamed Ridha Ben Hammed, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis à compter du 25 avril 1999.

Par décret n° 99-1029 du 10 mai 1999.

Monsieur Mongi Ben Amara, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Monastir à compter du 1er mai 1999.

Par décret n° 99-1030 du 10 mai 1999.

Monsieur Hedi Jatlaoui, maître de conférences, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse à compter du 1er mai 1999.

Par décret n° 99-1031 du 10 mai 1999.

Monsieur Habib Dlala, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis à compter du 1er mai 1999.

Par décret n° 99-1032 du 10 mai 1999.

Monsieur Chaâbane Chefî, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Bizerte à compter du 1er mai 1999.

Par décret n° 99-1033 du 10 mai 1999.

Madame Oum Kalthoum Mziou, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis à compter du 1er mai 1999.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 99-1034 du 10 mai 1999, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988, la loi n° 90-6 du 12 février 1990, la loi n° 94-71 du 27 juin 1994, la loi n° 96-67 du 22 juillet 1996, la loi n° 97-59 du 28 juillet 1997 et la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telles qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 98-87 du 2 novembre 1998, portant transfert, au profit de l'office national des postes des biens droits et obligations de l'Etat relatifs au secteur de la poste et à l'intégration au sein de l'office, du personnel du ministère des communications opérant dans le domaine postal,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 98-1627 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et des modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décède :

Article premier. - Est ajouté à l'article 1er du décret susvisé n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, l'établissement suivant :

- l'office national des postes.

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales, des communications et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999

Zine El Abidine Ben Ali